



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000706020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0021472-48.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA MULLER.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E VICO MAÑAS.

São Paulo, 23 de agosto de 2017.

Amable Lopez Soto
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação: Autos n. 0021472-48.2015.8.26.0320

Comarca: Limeira – 1ª Vara Judicial

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelado: Bruno Henrique de Oliveira Muller

Voto n. 9702

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA

MULLER foi absolvido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Limeira da imputação de haver infringido o disposto nos artigos 129, § 9º e 147, *caput*, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 115/117).

Apela o Ministério Público pleiteando a condenação, nos termos da denúncia (fls. 123/125).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 129/131), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento (fls. 135/139).

É o relatório.

A acusação é de que, no bojo de desentendimento, o réu, ex-companheiro da vítima Eliane Nunes, ameaçou-a dizendo que acabaria com ela e a agrediu com socos pelo corpo, provocando-lhe lesões leves.

Cinge-se a prova oral produzida em Juízo ao depoimento da vítima e ao interrogatório do réu, prova encerrada em mídia audiovisual depositada em cartório.

A vítima afirma que o **Bruno** a agrediu deliberadamente e a ameaçou. O acusado alega que apenas se defendeu e se queixa de lesão suportada no pé, em razão de uma tábua que Eliane arremessara em sua direção. Vítima e réu submeteram-se a exame de corpo de delito indireto (fls. 14/15 e 16/17, respectivamente). Ambos suportaram



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

lesões corporais leves. Não há testemunhas presenciais. Nesse quadro, não há como resolver o impasse com o necessário critério de certeza, impondo-se a manutenção da absolvição, cuja fundamentação, a seguir transcrita, é adotada como razão de decidir:

“A ação é improcedente.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame de corpo de delito de fl. 15, ficando ali demonstrado terem sido leves as lesões corporais, tendo a vítima sofrido hematomas na face do lado esquerdo, ombro e dorso esquerdos.

Já cabe anotar que o réu também ficou lesionado, como visto a fl. 15, tendo sofrido lesões corporais de natureza leve, estando ferido no pé.

E tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, não há provas suficientes para se atribuir ao réu a prática das condutas que lhe foram imputadas na denúncia.

É certo ter o réu procurou apresentar uma versão que o favorecesse, alegando que teve uma briga com a vítima, a qual até mesmo atirou uma tábua de carne em seu pé, buscando apenas se defender.

Por sua vez, a vítima relatou que na data dos fatos o réu chegou nervoso em casa, passando a ofendê-la, vindo a agredi-la com socos no rosto, bem como chutes, dizendo ainda que 'iria acabar com ela'.

Logo, embora tenha a vítima dito que foi do réu a iniciativa das agressões, disse ele o contrário e se porventura o laudo de exame de corpo de delito nele feito foi indireto, isto também se passou com o laudo feito na vítima.

Veja-se que desde o relatório da autoridade policial, há a menção da prática de agressões mútuas e não foram prestados depoimentos por parte de testemunhas presenciais para se saber quem deu início à contenda.

E mesmo com relação à acusação de ameaça cometida pelo réu, se foi ela feita no calor da discussão, em meio a agressões, não se pode crer pela seriedade ou idoneidade da promessa de mal injusto, conforme entendimento jurisprudencial encontrado em RJDTACRIM 8/74, RT 494/400, 534/475, entre outros.

Dessa feita, sendo insuficiente o conjunto probatório para se atribuir ao réu a prática das condutas que lhe foram imputadas na denúncia, concede-se-lhe sua absolvição.”

Ante o exposto, pelo meu voto, **NEGO**
PROVIMENTO ao apelo.

Amable Lopez Soto
relator